天峨县飞龙方解石加工厂“3.17”高处坠落致伤事故调查报告

2023-07-06 08:49　来源：天峨县应急管理局

2022年11月3 日，我县接到张庭猛举报：2022年3月17日14时30分左右，在天峨县城往岜暮乡方向距六美大桥头约200米处的天峨县飞龙方解（以下简称飞龙加工厂）发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，直接经济损失20万元。

接到事故举报后，县人民政府高度重视，立即指派县应急管理局、县总工会、县人社局、岜暮乡派出所等单位相关人员到现场进行调查核实规范事故调查处理程序，彻底查明事故起因和性质，认定事故责任。

2022年11月7日，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，政府批准，成立天峨县飞龙方解石加工厂“3.17”高处坠落致伤事故调查组(以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、讯问笔录、调查取证，查明了事故发生的经过、原受伤和直接经济损失情况。认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人处理建议以及防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）天峨县飞龙方解石加工厂情况

天峨县飞龙方解石加工厂成立注册日期为2015年5月26日，法人代表为杨光英，主要经营方解石加工销售。经调查组通过询问、调查核实，龙方解石加工厂已经停工停产倒闭多年。于2022年之前，原天峨县飞龙方解石加工厂场地所有人龙飞把场地出租给个人蒋光明使用，蒋光明在使用与张文昌、李清勇发生了直接的债务关系。天峨县飞龙方解石加工厂与本起事故无关联。

（二）加工碎石机械设备情况

该套加工碎石机械设备位于天峨县飞龙方解石加工厂场地内从下往上的第一台阶靠墙中间处，系张文昌和李清勇两人于2021年5月份转让给转让费为250000元（首次支付30000元，7月30日前支付100000元，8月30日前支付120000元）。

（三）加工碎石机械设备拆除雇佣情况

2021年5月份，张文昌和李清勇转让一套加工碎石机械给蒋光明，转让费250000元，已支付30000元，尚欠220000元，蒋光明到期未按照约定第一期转让费100000元。于2021年9月23日经天峨县人民法院判决蒋光明应在10日内支付张文昌、李清勇转让加工碎石机械设备前期转让费100000金20000元，两项合计120000元。法院判决后蒋光明仍然未付清债务款，于是张文昌和李清勇通过协商一致将该套加工碎石机械进行切割变卖，并负责联系寻找切割人员。2022年3月15日，张文昌通过电话联系张庭猛，雇佣其将该套加工碎石机械设备进行切割，切割工钱费用为每天400元，张同意，双方达成口头协议。

（四）作业人员情况

1.雇佣方：张文昌、李清勇两人为拆除加工碎石机械设备雇佣方，张文昌，男，19**年*月26日出生，46岁，家住广西天峨县八腊瑶族乡八屯；李清勇，男，19**年*月1日出生，38岁，家住天峨县岜暮乡板么村水洞屯。

2.被雇佣方：张庭猛，男，19**年*月23日出生，36岁，家住广西天峨县六排镇仁顶村尧里屯，为切割加工碎石机械设备操作人员，未取得高处作业资格证。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年3月16日，张庭猛来到天峨县飞龙方解石加工厂场地内，按照张文昌的安排将加工碎石机械进行切割。该套加工碎石机械高度2.5米左固定在钢架上。当天张庭猛切割未完工，第二天即2022年3月17日，张庭猛没有佩戴与使用任何劳动防护用品，继续对加工碎石机械进行切割。到30分左右，张庭猛切割振动筛的一端后，不慎随着失去重力支撑的振动筛一端倾斜坠落到地上，造成张庭猛手臂、下肢等部位受伤。

（二）事故救援情况

2023年3月17日，张庭猛从振动筛上坠落到地上后，现场人员张文昌和李清勇立即跑到张庭猛身边并简单询问张廷猛受伤部位，李清勇找来铺在张庭猛坠落位置并将其慢慢搀扶坐在棉被上，同时张文昌立即拨打120电话进行救助，大约20多分钟后，天峨县人民医院救护车赶到现场进行将其抬上救护车送往天峨县人民医院治疗。经县人民医院拍片诊断伤者（张庭猛）有多处骨折，伤势严重。3月18日，张文昌和李清勇考虑伤者伤便与伤者及其家属协商同意转院治疗，于是张文昌和李清勇便聘请天峨县人民医院救护车将伤者送往玉林市中西医结合骨科医院进行治疗。

事故发生后直至被举报，雇佣方张文昌、李清勇均未向当地乡政府和县有关部门报告事故情况。

（三）人员受伤情况

张庭猛,男，36岁，天峨县六排镇仁顶村尧里屯，在事故中身体多处受伤：1.左股骨粗隆间粉碎性骨折；2.左肱骨远端粉碎性骨折；3左胫骨性骨折；4、.左外踝骨折；5.骨盆骨折（左侧耻骨上下支、左侧骶骨翼级右侧耻骨结节多发性骨折。）；6.左肩胛骨骨折；7.L5左侧横突出、S2椎8.全身多处软组织挫裂伤；9.左下肢股浅静脉血栓形成（完全阻塞）、左下肢腘、胫后、腓静脉血栓形成（不完全阻塞）；10.L5两侧椎弓峡部前，张庭猛仍在玉林市中西医结合骨科医院康复治疗中。

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

被雇佣方张庭猛位于2.5米左右的高处从事加工碎石机械振动筛切割作业，不慎随着失去重力支撑的振动筛一端倾斜坠落到地上，从而导致生。

（二）事故间接原因

1.被雇佣方张庭猛未具有特种作业氧焊证和高处作业证从事高处氧焊切割冒险作业，同时在作业过程中未正确佩戴和使用劳动防护用品。

2.雇佣方张文昌、李清勇现场安全管理不到位，没有及时排查与制止张庭猛未佩戴、使用劳动防护用品和无证冒险操作切割作业行为。

3.雇佣方张文昌、李清勇安全教育和培训不到位，没有对被雇佣方张庭猛进行必要的岗前安全教育和培训。

4.雇佣方张文昌、李清勇劳动防护用品管理不到位，未向被雇佣方张庭猛提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从照使用规则佩戴、使用。

（三）事故性质。

经调查认定，天峨县飞龙方解石加工厂“3.17”高处坠落致伤事故是一起瞒报的一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）雇佣方

张文昌、李清勇作为雇佣方即个体经营户，未认真履行安全生产管理职责，现场监管不到位，没有对被雇佣方张庭猛无氧焊证和高处作业资险作业行为进行及时制止，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项之规定;没有对被雇佣方张庭猛进行必要的岗前安全教育和培未按照规定经专门安全作业培训取得相应资格的特种作业人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和《中华人民共和国安全

第三十条第一款之规定;未向被雇佣方张庭猛提供安全帽、安全绳等劳动防护用品，并监督与教育其规范佩戴、使用，违反了《中华人民共和国法》第四十五条之规定；在事故发生后直至事故被举报时均未向当地乡政府和县有关部门报告事故情况，属于瞒报事故行为，违反了《中华人民共生产法》第二十一条第七项之规定。对事故的发生负有直接管理责任，建议由天峨县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法予立案查处。

(二)被雇佣方

张庭猛作为被雇佣方，安全生产意识淡薄，自我保护能力差，明知自己未取得氧焊证和高处作业等特种作业资格证，冒险为雇佣方张文昌、事加工碎石机械切割作业，违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修正）》第五条之规定;同时在作业过程中又不提出正确用相关劳动防护用品，安全防护措施落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，从而导致事故的发生，对事故的发生责任。

五、事故防范措施及建议

（一）强化个体经营户履行安全生产主体责任。根据新《安全生产法》等法律法规以及安全“十五条”硬措施的要求，建立健全各项安全管安全责任制和安全操作规程。企业主要负责人和安全管理员履行安全生产法赋予的法定职责到位，深入组织开展安全生产检查活动，及时排查整改安全事故隐患问题。

（二）强化现场作业安全管理，严防冒险作业。个体经营户进行危险作业，现场要安排专门人员进行现场安全管理。坚决杜绝违章指挥、强业。从业人员要严格落实岗位安全责任，遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。特种作业人员必须按照国定经专门的安全作业培训并取得相应资格才能上岗作业，避免违章操作和冒险作业，杜绝类似事故的再次发生。

（三）强化安全生产教育和培训。个体经营户要加强对从业人员的安全生产教育和培训，使从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的规章制度和安全操作规程，掌握相应岗位的安全操作技，杜绝未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业。

天峨县飞龙方解石加工厂

“3.17”高处坠落致伤事故调查组

2023年5月30 日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：广西河池天峨县人民政府 联系电话：0778-7822403

桂公网安备 45122202000018 桂ICP备18002561号-2 网站标识码 ：4512220007

微信号：texzfb